

اتفاقية شروط وأحكام الأعمال

Terms & Conditions of Business Agreement

شركة داييموند لوساطة التأمين
Diamond Insurance Broker Company
و

تسري هذه الاتفاقية اعتباراً
This Agreement shall be effective

/ / إلى - To / / من - From

Terms & Conditions of Business Agreement

These Terms and Conditions set out the legal basis upon which Diamond Insurance Brokerage Company ("Diamond") provides insurance brokerage services and related products.

For your protection, you are required to carefully read and understand these Terms and Conditions before entering into any commitment. For any inquiries, please refer to Diamond for clarification.

Your signature on this Agreement or payment of any invoice issued hereunder shall constitute your explicit and unconditional acceptance of all provisions herein.

Parties

First Party:

Diamond Insurance Brokerage Company, a Saudi closed joint-stock company, licensed by the Insurance Authority of the Kingdom of Saudi Arabia under License No. with its head office in Riyadh, Saudi Arabia (hereinafter referred to as "Diamond" or the "Broker").

Second Party:

The Client:

Commercial Registration / ID No

Address:

Email:

Phone:

Legal Representative:

Collectively referred to as the "Parties," and individually as a "Party."

Article (1): Definitions

For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the meanings set out below unless the context requires otherwise:

1.1 "Agreement": This document including its preamble, articles, annexes and attachments, forming one integrated and indivisible unit.

1.2 "Broker": Diamond Insurance Brokerage Company, a licensed legal entity authorized to conduct insurance brokerage activities in accordance with the regulations of the Insurance Authority.

1.3 "Client": Any natural or legal person contracting with Diamond to obtain insurance brokerage services under this Agreement.

1.4 "Services": All activities provided by Diamond including, without limitation, quotations, policy issuance, renewals management, claims follow-up, and communication with insurers on behalf of the Client.

1.5 "Policy": The insurance policy issued by the insurance company for the benefit of the Client or its designated beneficiaries.

اتفاقية شروط وأحكام الأعمال

تنص هذه الشروط والأحكام على الأساس الذي نستند عليه في شركة داياموند لوساطة التأمين ("دايموند") عند تقديم خدمات الوساطة التأمينية وتزويدكم بالمنتجات ذات العلاقة.

ولغرض مصلحتكم وحمايتكم الخاصة، يتعين عليكم قراءة هذه الشروط بعناية والتأكد من الإلمام بها قبل الدخول في أي التزام. وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى إحالتها إلينا للحصول على التوضيح اللازم. ويُعد توقيعكم على هذه الاتفاقية أو تسديد أي فاتورة صادرة بموجبها قبولاً صريحاً بجميع ما ورد فيها.

وذلك بين كل من:

الطرف الأول:

شركة داياموند لوساطة التأمين، شركة سعودية (مساهمة مغلقة)، مرخصة من قبل هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية برقم الترخيص الرئيسي في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية (ويُشار إليها فيما بعد بـ "دايموند" أو "الوسيط").

الطرف الثاني:

العميل:

رقم السجل التجاري/الهوية:

العنوان:

البريد الإلكتروني:

الهاتف:

ويمثلها قانوناً:

ويُشار إلى الطرفين مجتمعين بـ "الطرفان"، وكل منهما منفرداً بـ "الطرف".

المادة (1): التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1.1 الاتفاقية: "يقصد بها هذه الوثيقة المكونة من المقدمة والمواد والملحقات والمرفقات، والتي تعتبر وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة."

1.2 الوسيط: "شركة داياموند لوساطة التأمين بصفتها شخصاً اعتبارياً مرخصاً لممارسة أعمال الوساطة التأمينية وفقاً للوائح هيئة التأمين."

1.3 العميل: "أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع داياموند للاستفادة من خدمات الوساطة التأمينية بموجب هذه الاتفاقية."

1.4 الخدمات: "جميع الأعمال والأنشطة التي تقدمها داياموند بموجب هذه الاتفاقية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: إعداد عروض الأسعار، إصدار الوثائق، إدارة التجديدات، متابعة المطالبات، والتواصل مع شركات التأمين نيابةً عن العميل."

1.5 الوثيقة: "وثيقة التأمين الصادرة من شركة التأمين لصالح العميل أو لصالح المستفيدين المحددين من قبله."

1.6 الأقساط: "المبالغ المالية المستحقة لشركة التأمين مقابل إصدار الوثائق أو تجديدها."

1.6 "Premiums": The amounts payable to the insurance company for issuing or renewing insurance policies.

1.7 "Commission": The consideration earned by Diamond from the insurance company in accordance with the regulations of the Insurance Authority.

1.8 "Confidential Information": All written, electronic or verbal data, documents and information exchanged between the Parties, including personal, financial, medical, commercial and related information.

1.9 "Authority": The Insurance Authority of the Kingdom of Saudi Arabia or any successor regulatory body.

1.10 "Force Majeure": Any exceptional event beyond the control of the Parties that cannot be foreseen or prevented, such as natural disasters, fires, wars, epidemics, major technical failures, or binding governmental decisions.

1.11 "Notices": All correspondence and notifications exchanged between the Parties under this Agreement.

1.12 "Material Risks": Facts or circumstances that materially affect underwriting decisions or premium determination.

1.13 "Laws & Regulations": All applicable laws, regulations and decisions in force in the Kingdom of Saudi Arabia, including the regulations of the Insurance Authority, Anti-Money Laundering Law, Personal Data Protection Law, and related regulations.

Article (2): Term of the Agreement

2.1 This Agreement shall be valid for a period of three (3) years commencing from the date of signature by the Client or from the date of the appointment letter.

2.2 The Agreement shall be automatically renewed for similar periods unless either Party notifies the other in writing at least sixty (60) days prior to expiry.

2.3 Upon expiry, the Client may renew or terminate the contractual relationship by official notice.

Article (3): Scope of Application

3.1 This Agreement shall apply to the Client and all its employees, agents, affiliates, and related entities (collectively referred to as the "Beneficiaries").

3.2 The Client acknowledges that it is the sole contracting party with Diamond and that Diamond's obligations are limited strictly to the Client only, unless otherwise agreed in writing.

1.7 العمولة: المقابل المالي الذي تستحقه داييموند من شركة التأمين مقابل تقديم خدمات الوساطة التأمينية، وذلك وفق اللوائح الصادرة عن هيئة التأمين.

1.8 المعلومات السرية: كافة البيانات والمستندات والمعلومات (سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية أو شفوية) التي يحصل عليها أي من الطرفين من الطرف الآخر أثناء أو بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: البيانات الشخصية، المعلومات المالية، السجلات الطبية، الوثائق التجارية، الخطط، والمراسلات.

1.9 الهيئة: هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية أو أي جهة تنظيمية أو رقابية تحل محلها.

1.10 القوة القاهرة: كل حادث استثنائي أو ظرف طارئ خارج عن إرادة الطرفين لا يمكن توقعه أو دفعه، مثل: الكوارث الطبيعية، الحرائق، الحروب، الأوبئة، الانقطاعات التقنية الكبرى، أو القرارات الحكومية الملزمة.

1.11 الإشعارات: جميع المراسلات والخطابات والإخطارات التي يوجهها أي طرف للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية.

1.12 المخاطر الجوهرية: الحقائق أو الظروف التي قد تؤثر تأثيراً مباشراً أو جوهرياً على قرار شركة التأمين في قبول التغطية أو تحديد الشروط أو احتساب القسط.

1.13 القوانين والأنظمة: جميع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك لوائح هيئة التأمين، نظام مكافحة غسل الأموال، نظام حماية البيانات الشخصية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة (2): مدة الاتفاقية

2.1 تسري هذه الاتفاقية لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ توقيع العميل على هذه الاتفاقية أو خطاب التعيين.

2.2 تجدد الاتفاقية تلقائياً لفترات ماثلة، ما لم يُخطر أي طرف الآخر خطياً برغبته في عدم التجديد قبل (60) يوماً من تاريخ الانتهاء.

2.3 يحق للعميل بعد انتهاء المدة تجديد العلاقة التعاقدية أو إنهاؤها بإشعار رسمي.

المادة (3): نطاق تطبيق الشروط

3.1 تسري هذه الاتفاقية على العميل وجميع موظفيه ووكلائه وشركائه التابعة والكيانات ذات العلاقة به (ويُشار إليهم مجتمعين بـ "المستفيدين").

3.2 يقر العميل بأنه الطرف الوحيد المتعاقد مع داييموند بموجب هذه الاتفاقية، وأن التزامات داييموند تنحصر في التعامل المباشر مع العميل فقط، ولا يترتب على داييموند أي التزام أو واجب مهني مباشر تجاه أي من المستفيدين، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك.

Article (4): Scope of Services

4.1 Where a signed Broker Services Letter exists between the Parties, the services stated therein shall form an integral part of this Agreement and shall have the same binding force. In the absence of such letter, the services shall be limited to those stated herein or as agreed in writing.

4.2 Diamond shall provide the following insurance brokerage services, including but not limited to:

- 4.2.1 Preparation, comparison and submission of quotations to the Client.
- 4.2.2 Follow-up of policy issuance and renewals with insurers.
- 4.2.3 Claims management and communication with insurers to protect the Client's interests.
- 4.2.4 Insurance advisory services.
- 4.2.5 Assignment of a dedicated account officer for follow-up.
- 4.2.6 Providing periodic reports on policies and claims.
- 4.2.7 Immediate notification of any material developments affecting coverage or services.

4.3 Diamond may delegate licensed third parties to provide certain services without relieving itself of its regulatory responsibility.

4.4 Diamond shall not be obligated to provide any additional services not stated in this Agreement or in the Broker Services Letter unless expressly agreed in writing by both Parties.

4.5 In some cases, Diamond may limit its offerings to products from a limited list of insurers, or to a single insurer, provided that this is disclosed in the quotation. If the Client requests additional alternatives, Diamond may endeavor to provide them subject to a prior written agreement.

Article (5): Commissions, Dues & Taxes

5.1 Commissions shall be payable to Diamond by the insurance company for each premium or installment collected from the Client in respect of the issued policy, whether paid in full or by installments where installment payment is agreed.

5.2 No commission shall be due for any policy not actually issued by the insurance company, nor for any amounts not collected from the Client.

5.3 All commissions received by Diamond from insurance companies in respect of premiums and installments collected prior to the date of cancellation or termination shall remain earned, final and non-refundable under any circumstances, as they constitute statutory brokerage entitlements paid directly by the insurers.

5.4 All commissions shall be subject to Value Added Tax (VAT) and any other applicable indirect taxes or governmental fees in force. The Client

المادة (4): نطاق الخدمات

4.1 إذا كان هناك خطاب خدمات وسيط موقع بين الطرفين، فتُعد الخدمات المنصوص عليها فيه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتُطبق بذات القوة والإلزام. وفي حال عدم وجود خطاب خدمات وسيط، فإن الخدمات المقدمة تقتصر على ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو ما يتم الاتفاق عليه كتابياً لاحقاً.

4.2 تلتزم دايموند بتقديم خدمات الوساطة التأمينية التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

- 4.2.1 إعداد عروض الأسعار ومقارنتها وتقديمها للعميل.
- 4.2.2 متابعة إجراءات الإصدار والتجديد مع شركات التأمين.
- 4.2.3 إدارة المطالبات والتواصل مع شركات التأمين لحماية مصالح العميل.
- 4.2.4 تقديم الاستشارات الفنية والإدارية المتعلقة بالتأمين.
- 4.2.5 تعيين موظف حساب مخصص للعميل لتلقي الطلبات والمتابعة.
- 4.2.6 تزويد العميل بتقارير دورية عن حالة الوثائق والمطالبات.
- 4.2.7 تلتزم دايموند بإشعار العميل فوراً بأي تطورات جوهرية أو مؤثرة تتعلق بالتغطية التأمينية أو بالخدمات المقدمة طوال مدة هذه الاتفاقية.

4.3 يجوز لدايموند تفويض أطراف ثالثة مرخصة بتقديم بعض الخدمات دون أن يعفيها ذلك من مسؤوليتها النظامية.

4.4 لا تلتزم دايموند بتقديم أي خدمات إضافية غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في خطاب خدمات الوسيط إلا إذا تم الاتفاق كتابياً بين الطرفين على ذلك بشكل محدد وصرح.

4.5 في بعض الحالات قد تقتصر دايموند على تقديم منتجات من قائمة محدودة من شركات التأمين، أو منتج واحد من مؤمن معين، على أن يتم إيضاح ذلك للعميل في عرض السعر. وفي حال رغب العميل في بدائل إضافية، يجوز لدايموند بذل الجهد لتوفيرها بموجب اتفاق كتابي مسبق.

المادة (5): العمولات والمستحقات والضرائب

5.1 تُستحق العمولة لصالح شركة دايموند من شركة التأمين عن كل قسط أو دفعة يتم تحصيلها فعلياً من العميل مقابل الوثيقة الصادرة، سواء تم السداد كاملاً أو جزئياً في حال الاتفاق على تقسيط قيمة وثيقة التأمين.

5.2 لا تُستحق أي عمولة عن أي وثيقة لم يتم إصدارها فعلياً من شركة التأمين، كما لا تُستحق عمولة عن أي مبالغ غير محصلة من العميل.

5.3 تبقى جميع العمولات التي استلمتها دايموند من شركات التأمين عن الأقساط والدفعات المحصلة فعلياً قبل تاريخ الإلغاء أو الفسخ مستحقة ونهائية وغير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، باعتبارها مستحقات نظامية للوسيط تُصرف من شركات التأمين مباشرة.

5.4 تخضع جميع العمولات لضريبة القيمة المضافة (VAT) وأي ضرائب غير مباشرة أو رسوم حكومية أخرى مطبقة نظاماً، ولا يلزم العميل بسداد أي ضرائب تخص دخل دايموند، حيث تلتزم دايموند بسدادها بنفسها وفقاً للأنظمة المعمول بها.

shall not be liable for any taxes related to Diamond's income, as these shall be borne and paid by Diamond in accordance with applicable laws.

5.5 The Client acknowledges that Diamond does not collect any direct fees from the Client for brokerage services, and that all commissions and dues are collected directly from the insurance companies in respect of the premiums and installments collected.

Article (6): Obligations of Diamond

6.1 Diamond shall undertake the following:

- 6.1.1 Provide the services in accordance with professional standards, exercise due care to protect the Client's interests, provide appropriate technical advice, and follow up with insurers to achieve the best possible benefit as permitted by law.
- 6.1.2 Comply with all applicable laws and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, including the regulations of the Insurance Authority, AML/CTF laws, anti-corruption regulations, and any applicable sanctions.
- 6.1.3 Avoid conflicts of interest and immediately disclose any potential conflict.
- 6.1.4 Issue and deliver insurance policies to the Client within five (5) business days from receipt from the insurer.
- 6.1.5 Immediately notify the Client of any error, deficiency, or inaccuracy in the data or documents provided.
- 6.1.6 Maintain all records and documents, electronically and physically, for at least ten (10) years after policy expiry, or for any longer period required by law.
- 6.1.7 Enable the Client or its auditors to review relevant records during official working hours upon request.
- 6.1.8 Maintain the confidentiality of the Client's data, use it only for the purposes of this Agreement, and not disclose it to any third party without the Client's prior written consent, unless required by law or by a competent authority.
- 6.1.9 Clearly explain the terms, conditions, and material exclusions of insurance policies prior to issuance.
- 6.1.10 Handle the Client's requests and inquiries with due priority during official working hours and provide updates.
- 6.1.11 Follow up the Client's claims with insurers and use reasonable efforts to expedite procedures and protect the Client's rights, without guaranteeing claim outcomes.

5.5 يقر العميل بعلمه بأن داييموند لا تتقاضى أي مبالغ مالية مباشرة من العميل مقابل خدمات الوساطة، وأن جميع العمولات والمستحقات تُحصّل من شركات التأمين مباشرة عن الأقساط والدفعات المحصلة، ولا يُطالب العميل بأي عمولات تحت أي ظرف.

المادة (6): التزامات داييموند

6.1 تلتزم داييموند بما يلي:

- 6.1.1 تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير المهنية، وبذل العناية والحرص اللازمين لحماية مصالح العميل، وتقديم المشورة الفنية الملائمة بناءً على المعلومات المتاحة، ومتابعة طلباته لدى شركات التأمين بما يحقق أفضل منفعة ممكنة له، وفق ما تسمح به الأنظمة.
- 6.1.2 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك لوائح هيئة التأمين، نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظام مكافحة الفساد، وأي قرارات أو قيود أو عقوبات تجارية أو مالية صادرة عن الجهات المختصة.
- 6.1.3 الالتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح والإفصاح الفوري عن أي حالة محتملة.
- 6.1.4 إصدار وثائق التأمين وتسليمها للعميل خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها من شركة التأمين.
- 6.1.5 إشعار العميل فوراً عند اكتشاف أي خطأ أو نقص أو عدم دقة في البيانات أو المستندات المقدمة من العميل.
- 6.1.6 حفظ السجلات والوثائق إلكترونياً وورقياً لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد انتهاء الوثيقة، أو المدة الأطول التي قد يقتضيها النظام.
- 6.1.7 تمكين العميل أو مدققي حساباته من الاطلاع على السجلات والعمليات ذات الصلة بالخدمات المقدمة، عند الطلب وخلال أوقات العمل الرسمية، بما يتفق مع الأنظمة المرعية.
- 6.1.8 المحافظة على سرية بيانات العميل وعدم استخدامها إلا في حدود تنفيذ هذه الاتفاقية، وعدم الإفصاح عنها أو مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من العميل، ما لم يكن الإفصاح مطلوباً بموجب النظام أو من جهة مختصة.
- 6.1.9 إيضاح شروط وأحكام وثائق التأمين المقدمة للعميل بشكل مبسط وشفاف، بما في ذلك الاستثناءات الجوهرية، وذلك قبل إتمام عملية الإصدار.
- 6.1.10 معالجة طلبات واستفسارات العميل ضمن أوقات العمل الرسمية بأولوية واهتمام، وتزويده بتحديثات دورية عن حالة الطلبات الجارية.
- 6.1.11 متابعة المطالبات المقدمة من العميل لدى شركات التأمين، وبذل الجهد اللازم لتسريع الإجراءات وحماية حقوقه النظامية، دون أن يشمل ذلك ضمان نتيجة المطالبة.

Article (7): Obligations of the Client

7.1 The Client shall undertake the following:

- 7.1.1 Provide Diamond with accurate and complete data and documents.
- 7.1.2 Disclose all material facts related to risks.
- 7.1.3 Review the policies upon receipt, ensure their conformity with the Client's needs, and promptly notify Diamond of any error or observation; failure to do so shall be deemed confirmation of their conformity.
- 7.1.4 Pay premiums directly to insurance companies within the due dates.
- 7.1.5 Respond to Diamond's inquiries within five (5) business days.
- 7.1.6 Appoint an authorized representative as the main contact person.
- 7.1.7 Comply with all applicable laws and the regulations of the Insurance Authority.
- 7.1.8 The Client acknowledges that any inaccurate or incomplete data or documents may affect the insurer's decision on coverage or compensation, and that the insurer may reject or adjust the claim in accordance with the law, and Diamond shall be exempt from any resulting liability.
- 7.1.9 The Client shall indemnify Diamond, its companies, employees and agents against any losses, claims or legal liabilities arising from any breach of its obligations under this Agreement.

المادة (7): التزامات العميل

7.1 يلتزم العميل بما يلي:

- 7.1.1 تزويد داي몬드 بالبيانات والمستندات الصحيحة والكاملة.
- 7.1.2 الإفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالمخاطر.
- 7.1.3 مراجعة الوثائق فور استلامها والتأكد من مطابقتها لاحتياجاته، وإشعار داي몬드 فوراً بأي خطأ أو ملاحظة يكتشفها، ويُعتبر عدم القيام بذلك تأكيداً منه بمطابقتها لاحتياجاته.
- 7.1.4 سداد الأقساط مباشرة لشركات التأمين في المواعيد المحددة.
- 7.1.5 الرد على استفسارات داي몬드 خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.
- 7.1.6 تعيين ممثل رسمي معتمد كجهة اتصال رئيسية.
- 7.1.7 الالتزام بجميع الأنظمة ولوائح هيئة التأمين ذات العلاقة.
- 7.1.8 يقر العميل بأن أي بيانات أو مستندات غير دقيقة أو ناقصة يقدمها قد تؤثر على قرار شركة التأمين بقبول أو رفض التغطية أو على قيمة التعويض المستحق، ولشركة التأمين الحق في رفض المطالبة أو تعديل التعويض وفق ما تسمح به الأنظمة، وتُعفى داي몬드 من أي مسؤولية مترتبة على ذلك.
- 7.1.9 يلتزم العميل بتعويض داي몬드 وشركاتها وموظفيها ووكلائها عن أي خسائر أو دعاوى أو التزامات قانونية تنشأ نتيجة أي إخلال من العميل أو موظفيه أو وكلائه أو الشركات التابعة له لأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

Article (8): Confidentiality & Data Protection

- 8.1 The Parties undertake to maintain the confidentiality of all confidential information and not to disclose it except as permitted by law.
- 8.2 The Parties shall fully comply with the Saudi Personal Data Protection Law.
- 8.3 The Client's data shall not be used for marketing or advisory purposes without its prior written consent.
- 8.4 The Client shall have the right to request access to its data or withdraw its consent for data processing by written notice.
- 8.5 The Parties shall not use or exploit confidential information outside the scope of this Agreement, nor disclose it to any third party without prior written consent, except as required by law or the competent authorities.

المادة (8): السرية وحماية البيانات

- 8.1 يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة نظاماً.
- 8.2 يلتزم الطرفان بالتقيد التام بنظام حماية البيانات الشخصية الصادر في المملكة.
- 8.3 لا يجوز استخدام بيانات العميل لأغراض تسويقية أو استشارية إلا بموافقة خطية مسبقة منه.
- 8.4 يحق للعميل طلب الاطلاع على بياناته أو سحب موافقته على معالجتها بموجب إشعار خطي.
- 8.5 يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات السرية أو الاستفادة منها بأي شكل خارج نطاق هذه الاتفاقية، كما يلتزم الطرف الذي يتلقى المعلومات بعدم تزويدها أو كشفها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء ما يفرضه النظام أو السلطات المختصة.

Article (9): Force Majeure

9.1 If exceptional events (natural disasters, epidemics, governmental decisions or major technical failures) affect the performance of this Agreement, obligations shall be suspended temporarily until the cause ceases or as determined by the competent authorities, without additional liability on either Party.

9.2 The affected Party shall notify the other Party in writing within ten (10) business days of the occurrence, stating its nature, expected duration and impact on performance.

Article (10): Termination

10.1 Either Party may terminate this Agreement by ninety (90) days' prior written notice.

10.2 Immediate termination shall apply in case of material breach, insolvency, or loss of regulatory license.

10.3 If the Client terminates before expiry without legitimate cause, it shall pay compensation equal to ten percent (10%) of the average expected commissions for the remaining term, subject to the Authority's regulations and approval where required.

10.4 Commissions due on issued and paid policies prior to termination shall not be refunded.

10.5 All commissions earned by Diamond prior to termination shall remain final and non-refundable under all circumstances.

Article (11): Liability Limitations

11.1 Diamond's liability shall be limited to insurance brokerage services only and shall not extend to insurance coverage or its terms, and Diamond shall not be liable for insurers' decisions regarding acceptance, rejection or settlement of claims.

11.2 Commissions received by Diamond from insurers on issued and paid policies prior to termination shall remain final and non-refundable, as they constitute statutory brokerage entitlements paid directly by insurers.

11.3 Diamond shall not be liable for any indirect, consequential or special damages, including loss of profits, loss of business opportunities, or any indirect economic losses.

11.4 If any claim or loss arises due to joint fault or negligence by Diamond and the Client or its employees, agents or beneficiaries, liability shall be apportioned according to the degree of fault, and the Client shall indemnify Diamond for the portion attributable to it, within the limits permitted by law.

11.5 The maximum liability of Diamond, regardless of its basis, shall be

المادة (9): القوة القاهرة

9.1 إذا وقعت أحداث استثنائية (كوارث طبيعية، أوبئة، قرارات حكومية، أعطال تقنية كبرى) تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تعليق الالتزامات مؤقتاً لحين زوال السبب أو وفق ما تحدده التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، وذلك دون تحميل أي من الطرفين مسؤولية إضافية.

9.2 يلتزم الطرف الذي يتأثر بحادث القوة القاهرة بإشعار الطرف الآخر خطياً خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ وقوع الحادث، مع توضيح طبيعته ومدته المتوقعة وأثره على تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

المادة (10): الفسخ

10.1 يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار خطي مسبق مدته (90) يوماً.

10.2 يجوز إنهاء الاتفاقية فوراً إذا أحل أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية أو أصبح معسراً أو فقد ترخيصه النظامي.

10.3 إذا أنهى العميل الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون سبب مشروع، يلتزم بدفع تعويض يعادل (10%) من متوسط العمولات المتوقعة لباقي المدة "وفق ما تسمح به لوائح الهيئة وبعد موافقتها عند اللزوم.

10.4 لا تُسترد العمولات المستحقة عن الوثائق الصادرة والمدفوعة قبل الفسخ.

10.5 تبقى العمولات التي استحققتها داي몬드 عن الوثائق الصادرة والمدفوعة قبل الفسخ مستحقة وغير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف.

المادة (11): المسؤولية والقيود

11.1 مسؤولية داي몬드 تقتصر على أعمال الوساطة التأمينية فقط، ولا تمتد إلى التغطية التأمينية أو شروطها، كما لا تتحمل داي몬드 أي مسؤولية عن قرارات شركات التأمين المتعلقة بقبول أو رفض التغطية أو تسوية المطالبات.

11.2 تبقى العمولات التي استلمتها داي몬드 من شركات التأمين عن الوثائق التي تم إصدارها وسداد أقساطها قبل تاريخ الفسخ مستحقة ونهائية، وغير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، نظراً لكونها مستحقات نظامية للوسيط تصرفها شركات التأمين مباشرة ولا تُحصّل من العميل.

11.3 لا تتحمل داي몬드 أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خاصة أو ناتجة عن هذه الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: فقدان الأرباح، فقدان فرص الأعمال، أو أي خسائر اقتصادية غير مباشرة.

11.4 إذا ترتب على تنفيذ هذه الاتفاقية أي مطالبة أو خسارة بسبب خطأ أو إهمال مشترك من داي몬드 ومن العميل أو موظفيه أو وكلائه أو المستفيدين التابعين له، فتوزع المسؤولية بحسب نسبة الخطأ، ويلتزم العميل بتعويض داي몬드 عن الجزء المنسوب إليه أو إلى من يمثل، وذلك في حدود ما يسمح به النظام.

11.5 يُحدد الحد الأقصى لمسؤولية داي몬드 – أيًا كان أساسها أو تعدد أطرافها – بالقدر الذي تفرضه الأنظمة واللوائح المرعية في المملكة، وبمبلغ إجمالي لا يتجاوز (1,000,000) ريال سعودي أو أي مبلغ أعلى تحدده داي몬드 في فواتيرها. ويُعتبر هذا

limited to the amount imposed by applicable laws and regulations and shall not exceed SAR 1,000,000, unless a higher amount is specified in Diamond's invoices, and such limit shall be final and inclusive of all claims.

11.6 Diamond shall not guarantee or be liable for the financial position or solvency of any insurance company, nor for its ability to fulfill its obligations or settle future claims.

11.7 The Client shall file any claim or lawsuit against Diamond within twelve (12) months from the date of knowledge of the incident or within twenty-four (24) months from the date of its occurrence, whichever is earlier, failing which all claims shall lapse.

11.8 Diamond shall not be liable for any losses or financial differences incurred by the Client as a result of reliance on preliminary estimates issued by Diamond regarding premiums, fees or statutory costs applied by insurers.

Article (12): Notices

12.1 All notices shall be in writing and sent via official email or registered mail.

12.2 A notice shall be deemed received after three (3) business days from the date of sending.

Article (13): Miscellaneous Provisions

13.1 Severability: If any provision is held invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain valid.

13.2 Assignment: No Party may assign its rights or obligations without prior written consent of the other Party.

13.3 Amendments: Any amendment shall be valid only if made in writing and signed by both Parties.

13.4 Counterparts: This Agreement is executed in two original copies, one for each Party.

13.5 Electronically signed or official email copies shall have the same legal effect as original hard copies, unless otherwise required by law.

13.6 This Agreement constitutes the entire understanding between the Parties and supersedes all prior oral or written understandings, except what is agreed in writing as part of this Agreement, including Broker Service Letters or annexes.

13.7 All annexes and attachments, if any, shall form an integral and binding part of this Agreement.

الجد شاملاً ونهائياً لكافة المطالبات مجتمعة، سواء كانت ناشئة عن إخلال عقدي أو تقصير أو أي سبب آخر.

11.6 لا تضمن داي몬드 ولا تتحمل أي مسؤولية عن المركز المالي أو الملاءة الائتمانية لشركات التأمين المتعاقد معها، كما لا تتحمل أي التزام يتعلق بقدره شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها أو تسوية المطالبات المستقبلية.

11.7 يتعين على العميل رفع أي مطالبة أو دعوى ضد داي몬드 خلال مدة لا تتجاوز (12) شهراً من تاريخ علمه بالواقعة محل المطالبة، أو خلال (24) شهراً من تاريخ وقوعها أيهما أقرب، وتسقط جميع المطالبات المقدمة بعد انقضاء هذه المدة.

11.8 لا تتحمل داي몬드 أي مسؤولية عن أي خسائر أو فروقات مالية قد يتكبدها العميل نتيجة اعتماد العميل على أي تقديرات أو حسابات مبدئية صادرة عن داي몬드 بخصوص الأقساط أو الرسوم أو التكاليف النظامية المطبقة من شركات التأمين.

المادة (12): الإشعارات

12.1 جميع الإشعارات يجب أن تكون خطية، وتُرسل عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو البريد المسجل.

12.2 يعتبر الإشعار مستلماً بعد (3) أيام عمل من تاريخ الإرسال.

المادة (13): أحكام متنوعة

13.1 قابلية الفصل: إذا تبين أن أي بند من بنود هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود.

13.2 التنازل: لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.

13.3 التعديلات: لا تكون أي تعديلات على هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من الطرفين.

13.4 النسخ: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

13.5 تُعتبر النسخ الموقعة إلكترونياً أو المرسلة عبر البريد الإلكتروني الرسمي معادلة للنسخ الورقية ولها ذات الحجية القانونية، ما لم ينص النظام صراحةً على خلاف ذلك.

13.6 تشكل هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، وتلغي أي تفاهمات أو مراسلات أو مناقشات سابقة شفوية أو مكتوبة لا تكون جزءاً من هذه الاتفاقية. ولا يُستثنى من ذلك إلا ما يتم الاتفاق عليه خطياً بين الطرفين ويُعد جزءاً من هذه الاتفاقية، مثل خطابات خدمات الوسيط أو الملاحق أو التعديلات المتوقعة.

13.7 تُعد جميع الملاحق والمرفقات التي يتم إرفاقها بهذه الاتفاقية – إن وجدت حسب الحالة – جزءاً لا يتجزأ منها ومكملة لأحكامها، ولها ذات القوة النظامية والإلزامية، سواء تم توقيعها مع الاتفاقية أو لاحقاً، متى ما كانت موقعة أو معتمدة من الطرفين.

Article (14): Dispute Resolution

14.1 The Parties shall seek to settle any dispute amicably first.

14.2 If unresolved, the dispute shall be referred to the Insurance Authority.

14.3 If still unresolved, the dispute shall be referred to the competent courts of Riyadh.

المادة (14): تسوية المنازعات

14.1 يسعى الطرفان لتسوية أي نزاع بالطرق الودية أولاً.

14.2 في حال تعذر التسوية، تُحال المنازعة إلى هيئة التأمين للفصل فيها.

14.3 إذا لم يتم الفصل من قبل الهيئة، تُحال المنازعة إلى المحاكم المختصة بمدينة الرياض.

Article (15): Governing Law & Language

15.1 This Agreement shall be governed by the laws and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia.

15.2 The Arabic language shall be the sole authoritative language for interpretation, and any other translation shall not prevail.

المادة (15): القانون واللغة

15.1 تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

15.2 تكون اللغة العربية هي المرجع الأساسي والوحيد لتفسير هذه الاتفاقية، وفي حال

وجود ترجمة إلى لغة أخرى يُعتمد النص العربي فقط.